

# Possíveis Teses de Defesa no Caso Lucas Diez Bove

## Introdução ao Caso e Enquadramentos Legais

O deputado estadual **Lucas Diez Bove** foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelos crimes de **perseguição** (stalking, art. 147-A do Código Penal), **violência psicológica contra a mulher** (art. 147-B do CP, inserido pela Lei 14.188/2021, no contexto da Lei Maria da Penha), **lesão corporal** (art. 129 do CP, possivelmente qualificada pela violência doméstica, art. 129, §9º) e **descumprimento de medidas protetivas de urgência** (art. 24-A da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha) <sup>1</sup>. Os fatos envolvem alegações de ameaças, abusos físicos e psicológicos contra sua ex-esposa, descumprimento reiterado de ordens judiciais de proteção e publicações em redes sociais sobre o caso <sup>2</sup> <sup>3</sup>. Para fins didáticos, examinaremos abaixo **possíveis teses defensivas** que poderiam ser levantadas em favor do acusado, cada qual embasada em fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais atualizados (até 24/10/2025). Ressalte-se que a análise é feita com olhar crítico e acadêmico, típico de um professor de Direito Penal, **sem juízo de valor sobre a culpa ou inocência**, visando apenas explorar argumentos plausíveis de defesa.

## 1. Ausência de Dolo Específico nas Condutas

Uma primeira linha de defesa pode questionar se o acusado agiu com o **dolo específico** exigido (se houver) em cada crime imputado. Em Direito Penal, *dolo específico* significa que a lei requer uma finalidade especial além da mera vontade de praticar o ato.

- **No crime de perseguição (art. 147-A do CP):** O tipo penal descreve “*perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a locomoção ou invadindo sua privacidade*” <sup>4</sup>. Doutrina recente esclarece que **o elemento subjetivo é o dolo genérico, não se exigindo um especial fim de agir** (ou seja, não há dolo específico tipificado) <sup>5</sup>. Basta a intenção de realizar os atos de perseguição de forma consciente. No entanto, apesar de o tipo não exigir finalidade especial, **a defesa pode argumentar que faltou a intenção deliberada de causar medo ou dano**. Por exemplo, os advogados poderiam alegar que Bove não tinha intuito de ameaçar ou abalar psicologicamente a vítima com suas postagens nas redes sociais, mas sim o propósito de **exercer seu direito de expressão e defesa de sua imagem pública** diante de “fatos públicos” <sup>3</sup>. Essa linha de raciocínio tentaria dissociar a conduta do agente de qualquer propósito específico de lesar, sugerindo que as ações foram **mal interpretadas** ou não continham a **consciência de perseguição** necessária.

- **No crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP):** Trata-se de tipo penal introduzido pela Lei 14.188/2021, definido como “*causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio*” <sup>6</sup>. Note-se que a lei contempla duas formas: (a) causar efetivamente um dano emocional com prejuízo ao desenvolvimento da vítima; **ou** (b) atuar com

a finalidade (“vise a”) de degradar ou controlar a vítima. Aqui, portanto, **há um componente de finalidade** explícito no tipo (*animus* de degradar/controlar) como alternativa. A defesa poderia explorar isso de duas maneiras: **(i)** alegar que as atitudes atribuídas a Bove **não causaram dano psicológico comprovável** – por exemplo, destacando eventuais laudos periciais ou relatos que **não constataram abalo emocional significativo na vítima** <sup>3</sup> – e **(ii)** sustentar que **ele não agiu com o propósito consciente de degradar ou controlar** a ex-esposa. Poder-se-ia dizer, por hipótese, que eventuais mensagens ou exigências feitas por ele ocorreram no calor de discussões ou como tentativas desajeitadas de reconciliação/diálogo, e não como um plano deliberado de subjugar psicologicamente a vítima. Embora essa argumentação encontre limite nos fatos (já que a investigação aponta condutas como ameaças de destruir a carreira da vítima, edição de vídeos para prejudicá-la, etc., o que sugere um intento de controle) <sup>7</sup> <sup>8</sup>, a defesa poderia argumentar ausência de “*animus controlandi*” ou “*animus degradandi*”. Em suma, **se não restar provado que Bove desejava conscientemente humilhar ou controlar**, poder-se-ia alegar que **falta o elemento subjetivo especial** desta figura penal.

- **No crime de lesão corporal (art. 129 do CP):** Em casos de violência doméstica, normalmente configura-se lesão corporal dolosa quando o agressor **intencionalmente ofende a integridade corporal ou saúde da vítima**. A defesa pode negar o dolo de lesionar, afirmando, por exemplo, que **não houve intenção deliberada de causar qualquer ferimento**. No relato da vítima há menção de um episódio em que ela teria sido atingida por uma faca arremessada por Bove <sup>9</sup>. A tese defensiva poderia ser que **o acusado não tinha a intenção de acertá-la** (se alegar que arremessou objeto impensadamente, sem mirar a vítima, por exemplo), caracterizando no máximo uma conduta imprudente ou um *acidente*, e não uma lesão dolosa. Nesse raciocínio, mesmo que a faca tenha causado lesão, **faltaria o elemento volitivo de ferir**, o que poderia afastar o crime doloso – eventualmente discutindo-se se caberia lesão **culposa** (por negligência ou imprudência) ou se sequer houve crime (caso não tenha ocorrido lesão constatável).
- **No crime de descumprir medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340):** Aqui o tipo penal requer que o agente **saiba da existência da ordem judicial protetiva e voluntariamente a desobedeça**. O dolo é genérico (vontade de praticar a conduta proibida), não havendo previsão de dolo específico. Ainda assim, a defesa poderia alegar **ausência de dolo na violação**, por exemplo: argumentar que Bove **não acreditava estar infringindo** a ordem judicial com suas condutas. Se as postagens em redes sociais feitas por ele não mencionavam nominalmente a vítima ou o caso (sendo, segundo ele, meras respostas genéricas sobre “fatos públicos” <sup>3</sup>), ele poderia dizer que **não tinha consciência de que tais publicações configurariam contato ilícito ou intimidação**, pensando estar agindo dentro de seus direitos. Essa tese busca mostrar **inexistência de intenção deliberada de descumprir** a ordem – talvez alegando *erro de tipo* (desconhecimento do alcance exato da proibição) ou mesmo *atipicidade* por falta de elemento subjetivo. Vale lembrar, todavia, que para configurar o art. 24-A é **imprescindível que o agente tenha ciência prévia da medida protetiva** <sup>10</sup>. No caso em tela, o MP enfatiza que Bove foi **devidamente intimado e advertido** das restrições impostas <sup>11</sup>, o que dificulta alegar desconhecimento. Ainda assim, a defesa poderia insistir que **não houve “dolo direto”** de violar – por exemplo, se ele manteve distância física e apenas se manifestou nas redes, poderia argumentar não ter agido com vontade de perturbar a vítima, mas sim de **expressar sua versão dos fatos**.

Em suma, essa linha de defesa gira em torno de questionar o **elemento volitivo** dos crimes. Ela encontraria respaldo em doutrina ao reforçar que **“o delito exige o dolo; não há forma culposa”**, e que no caso do stalking **“não se exige especial fim de agir (dolo específico)”**, embora deva ser demonstrado que a vítima sofreu medo, restrição ou invasão em sua liberdade <sup>5</sup> <sup>12</sup>. A defesa poderia argumentar que, **não tendo o acusado agido com intenção criminosa específica**, faltaria um

pressuposto para a condenação, ou pelo menos isso geraria dúvida interpretativa a seu favor (*in dubio pro reo*).

## 2. Fragilidade de Provas e Ausência de Materialidade dos Fatos

Outra tese fundamental de defesa diz respeito à **insuficiência de provas materiais** e à possível falta de comprovação objetiva dos delitos alegados. No processo penal, vigora que **a imputação deve estar lastreada em provas robustas**, e cabe à acusação demonstrar a materialidade e autoria de cada crime, sob pena de prevalecer a presunção de inocência.

- **Lesão Corporal (materialidade física):** Conforme noticiado, o *inquérito policial concluiu pela inexistência de provas de lesão corporal*, embora o Ministério Público tenha incluído esse crime na denúncia baseado apenas no relato da vítima <sup>13</sup>. A defesa certamente explorará esse ponto: a **ausência de exame de corpo de delito ou laudo médico** que comprove lesões sofridas pela vítima fragiliza a materialidade do delito de lesão corporal. De acordo com o art. 158 do CPP, quando a infração deixa vestígios é indispensável o exame pericial – a jurisprudência tem mitigado isso apenas quando não for possível obter o exame, podendo-se suprir por testemunhos, mas aqui aparentemente **havia oportunidade de constatação física e nada foi documentado**. Se a vítima denunciou agressões de 2024 e não apresentou evidências físicas (fotografias de lesões, prontuários médicos, exame de lesão corporal feito em delegacia), a defesa pode alegar **dúvida quanto à ocorrência de ferimento real**. Ademais, a contradição entre o inquérito (que não viu provas de lesão) e a denúncia (que afirma o crime) pode ser usada para levantar a hipótese de **“acusação forçada” sem lastro técnico**. Nesse sentido, a defesa arguiria **falta de materialidade** do crime de lesão corporal, pedindo absolvição nesse ponto por ausência de prova suficiente do dano físico.
- **Violência Psicológica (prova do abalo emocional):** Por se tratar de crime de efeito não visível (dano emocional não deixa vestígios concretos), a questão probatória é sensível. A defesa poderia questionar se há **elementos técnicos que comprovem o alegado dano psíquico**. Por exemplo, existe algum **laudo psicológico ou psiquiátrico** atestando que a vítima sofreu transtornos emocionais por causa das condutas do acusado? Se não houver, ou se houver laudo indicando o contrário (como o próprio acusado afirma nas redes sociais, dizendo que *“há laudos e depoimentos indicando ausência de dano psicológico”* <sup>3</sup>), pode-se sustentar que **falta prova pericial idônea do prejuízo mental**. Doutrinadores discutem se é necessária prova técnica nesse tipo de crime. Há entendimento de que **o crime do art. 147-B é de natureza formal/transeunte**, não exigindo laudo pericial obrigatório (já que o abalo psicológico pode ser evidenciado por outros meios) <sup>14</sup>. Entretanto, do ponto de vista defensivo, enfatizar a **ausência de constatação médica do trauma** pode semear dúvida razoável: será que a vítima realmente teve sua saúde psicológica abalada de forma mensurável, ou trata-se de uma alegação subjetiva? A defesa pode arguir que, na falta de um exame especializado demonstrando quadro de sofrimento psicológico (por ex., laudo de psicólogo apontando sintomas de transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, etc.), **não há prova cabal do dano emocional**, tornando temerária a condenação apenas com base nas declarações da ofendida sobre seus sentimentos.
- **Perseguição (stalking) e Descumprimento de Medidas (elementos de prova):** Nesses delitos, a prova costuma consistir em **mensagens, vídeos, postagens, testemunhos** que demonstrem as ações de assédio e violação de ordens. A defesa pode examinar criticamente cada prova apresentada. Por exemplo: as **postagens em redes sociais** atribuídas a Bove fazem referência direta à vítima ou são genéricas? Se forem indiretas, ambíguas ou não nominativas, a defesa alegará que **não provam a intenção de perseguir** Cíntia Chagas ou de afrontar a Justiça. Além

disso, questiona-se: há **registros documentais das ameaças** (prints de mensagens, áudios, e-mails) ou tudo se baseia nos relatos da vítima? Se o inquérito reuniu mensagens ameaçadoras (como editar vídeos para prejudicar a imagem da vítima, dizer que “acabaria com a carreira dela” <sup>7</sup>), a materialidade da perseguição/violência psicológica se fortalece; porém, caso tais evidências sejam escassas ou inconclusivas, a defesa sublinhará **inconsistências e lacunas**.

Também é possível alegar **fragilidade da palavra da vítima quando isolada**. Embora nos crimes de violência doméstica o testemunho da ofendida tenha especial relevância (dada a dificuldade de obter outras provas, por ocorrerem geralmente na intimidade), a jurisprudência exige que **a palavra da vítima seja coerente e, preferencialmente, corroborada por outros elementos** <sup>15</sup>. Em decisão de 2024, por exemplo, o STJ absolveu um réu acusado de ameaça à ex-companheira justamente por **falta de provas além do depoimento da vítima**, ressaltando que é necessário algum suporte probatório adicional para condenação <sup>15</sup>. No voto, reconheceu-se a importância do depoimento da mulher em casos domésticos, **porém enfatizou-se que a condenação exige outras evidências que sustentem a acusação** <sup>15</sup>. Esse precedente favorece a tese de que, **se a acusação contra Bove apoiar-se unicamente nas declarações da ex-esposa, sem testemunhas presenciais, sem registros objetivos ou laudos, estar-se-ia diante de prova frágil**, insuficiente para um decreto condenatório.

Em suma, a defesa pode pleitear absolvição por **falta de prova suficiente** (art. 386, II do CPP), argumentando que a materialidade de certos crimes não ficou comprovada *além de dúvida razoável*. Essa abordagem se ancora no princípio de que **“na dúvida, decide-se pela liberdade do réu”**, intimamente ligado ao estado de inocência. O próprio STJ já decidiu, em contexto análogo, que sem provas sólidas que corroborem a palavra da vítima, **impõe-se a absolvição** <sup>15</sup>. Logo, evidenciando-se contradições, inexistência de vestígios materiais e insuficiência probatória, ganha força a tese defensiva de ausência de materialidade ou de provas para condenar.

### 3. Liberdade de Expressão vs. Violação de Medidas Protetivas

Um ponto delicado neste caso é o possível conflito entre o **exercício da liberdade de expressão** do acusado – especialmente sendo ele uma figura pública – e as restrições impostas pelas medidas protetivas em favor da vítima. A defesa pode argumentar que algumas condutas atribuídas a Bove, tidas pela acusação como “perseguição” ou “descumprimento de ordem judicial”, na verdade se situam no âmbito protegido da **manifestação do pensamento** e do direito de defesa pública de sua honra.

Consta que Lucas Bove fez **postagens em redes sociais** que teriam relação com a ex-esposa e o processo judicial, causando-lhe desgaste emocional <sup>16</sup>. É preciso avaliar: tais publicações mencionavam a vítima diretamente? Revelavam detalhes sigilosos do processo? Ou seriam comentários genéricos sobre a situação? Segundo o próprio Bove, ele apenas **“respondeu a uma pergunta sobre fatos públicos”** e manifestou-se indignado com supostas falsas denúncias <sup>3</sup>. *Prima facie*, comentar assuntos de interesse público ou noticiar sua versão dos fatos está abarcado pela liberdade de expressão e pelo direito de informação. **A defesa pode sustentar que as falas de Bove em redes sociais eram exercício regular de um direito fundamental**, não configurando por si só crime.

Há doutrina que reforça a posição preferencial da liberdade de expressão no ordenamento brasileiro, especialmente quando envolve pessoas públicas e temas de interesse geral <sup>17</sup>. Em um parecer publicado em 2024, Luna Barroso defendeu uma interpretação restritiva do crime de perseguição para evitar choque com a liberdade de expressão, notando que **meros incômodos causados por publicações públicas não bastam para caracterizar o crime, notadamente quando se trata de figura pública** <sup>18</sup>. Nesse entendimento, **seriam necessários critérios objetivos**, como: (i) a existência de **comunicação direta** com a vítima (mensagens enviadas a ela, marcações diretas etc.), pois críticas

feitas em **redes sociais abertas, sem envio direto**, não preencheriam o núcleo de “perseguir”<sup>19</sup>; e (ii) a **comprovação efetiva de perturbação** da esfera de liberdade ou privacidade da vítima, não bastando que esta se sinta incomodada com postagens públicas<sup>20</sup>.

Transpondo tais ideias ao caso concreto, a defesa poderia argumentar que as manifestações de Bove foram **genéricas e realizadas em espaço aberto (Internet), sem endereçamento direto** à vítima, e que **não houve invasão de sua privacidade**, mas discussão de fatos já de conhecimento público (ele é acusado publicamente, ela própria tem milhões de seguidores e comentou o caso<sup>21</sup>). Assim, punir o réu por essas falas equivaleria a **violação desproporcional de sua liberdade de expressão**. Vale lembrar que o direito à livre manifestação do pensamento é assegurado pela Constituição (art. 5º, IV, e art. 220), e que eventuais restrições a esse direito – como ordens de silêncio em processos – devem ser excepcionais e justificadas.

A medida protetiva poderia ter proibido Bove de **fazer menção à vítima ou de expor fatos do processo**, para resguardar a integridade psicológica dela. Porém, a defesa pode questionar a **amplitude e validade dessa proibição**. Se não houver determinação judicial clara proibindo *qualquer* comentário público, ou se a proibição for genérica, cabe discutir até que ponto ela alcança manifestações abstratas do acusado. **Entre o direito de Bove de expressar-se e o direito da vítima de não ser exposta ou intimidada, deve haver um equilíbrio**. A defesa pode alegar que **suas falas não constituíram ameaça nem contato pessoal**, logo **não infringiriam o núcleo da ordem protetiva**, mas estariam dentro de um **direito de crítica**.

A jurisprudência não é pacífica nesse tema, mas existem casos ilustrativos. Por exemplo, soube-se que Bove obteve em certo momento uma decisão cautelar que proibia Cíntia Chagas (a vítima) de comentar o processo nas redes sociais<sup>22</sup>. Tal “mordança” foi duramente criticada pelo Ministério Público, que pediu sua revogação imediata, argumentando que a restrição carecia de base legal e configuraria **“violência institucional” contra a vítima**, pois o *segredo de justiça* serve para **proteger a ofendida e não blindar o acusado**<sup>23</sup>. Esse episódio, embora trate do silêncio imposto à vítima, evidencia um princípio: **medidas judiciais que tolhem a liberdade de expressão devem ser vistas com reserva, a fim de não perpetuar injustiças**. Analogamente, se a vítima não pode ser silenciada arbitrariamente, **um acusado também não deveria sê-lo além do estritamente necessário** para resguardar direitos da vítima.

Logo, a tese aqui é a seguinte: **as condutas de Bove em redes sociais estariam no limiar entre a liberdade de expressão e o descumprimento da ordem judicial**, devendo prevalecer a interpretação mais favorável à liberdade quando não houver ato claramente ilícito. Ele poderia alegar que **não teve intenção de atingir a vítima pelas postagens (ausência de dolo de perseguição)** e que **suas falas constituem defesa de sua reputação e esclarecimentos ao público**, o que *per se* não configuraria crime. Em síntese, a defesa buscaria **desqualificar as publicações como atos criminosos**, tratando-as como manifestação lícita – ainda que polêmica – de opinião, beneficiada pela proteção constitucional da expressão.

É importante frisar, porém, que essa tese encontra limites claros: se ficar demonstrado que as postagens de fato **se referiam diretamente à vítima, expondo-a ou incentivando ataques velados**, ou que **violavam uma ordem explícita do juiz** (por exemplo, se a decisão judicial proibiu qualquer menção ao nome da ofendida e ele fez referência identificável), então a alegação de liberdade de expressão perde força jurídica. Todavia, enquanto houver margem para interpretação, a defesa certamente enfatizará que **punir alguém por falas genéricas nas redes pode ferir garantias fundamentais**, devendo-se tomar cuidado para **não criminalizar o uso da palavra** em contexto de disputa pública.



## 4. Possíveis Nulidades Processuais

No âmbito processual, a defesa de Lucas Bove pode esquadriar o feito em busca de **nulidades** ou falhas procedimentais que beneficiem o réu. Embora numa análise didática sem acesso integral aos autos não possamos identificar nulidades concretas, podemos apontar algumas hipóteses genéricas que poderiam ser aventadas:

- **Incompetência de foro ou autoridade:** Por se tratar de um deputado estadual, examinou-se se haveria **foro por prerrogativa de função** no julgamento. Atualmente, após entendimentos do STF que restringiram o foro privilegiado a crimes cometidos durante e relacionados ao exercício do cargo, é provável que Bove responda em primeira instância comum, já que as acusações decorrem da vida privada (violência doméstica). A defesa, contudo, poderia arguir que **a autoridade que conduziu o inquérito ou proferiu decisões cautelares não era competente**. Por exemplo, se medidas protetivas ou ordens de prisão foram expedidas por juízo criminal comum, poderia-se alegar que, por analogia ao art. 53 da CF (imunidades parlamentares) ou legislação estadual, haveria necessidade de comunicação à Assembleia Legislativa ou algo do gênero. Essa linha é tênue, pois a jurisprudência tende a negar prerrogativa para crimes comuns desconexos da função parlamentar. Ainda assim, uma defesa criativa poderia questionar **se a decretação de medidas contra um deputado observou os procedimentos devidos**, buscando alguma nulidade (por exemplo, não comunicação da prisão à Casa Legislativa em 24h, caso tivesse ocorrido prisão preventiva, conforme prevê a CF, art. 53 §2º, aplicado simetricamente a deputados estaduais).
- **Nulidade na concessão das medidas protetivas:** A defesa pode analisar se as **medidas protetivas de urgência** foram deferidas e comunicadas conforme manda a Lei Maria da Penha. Eventual **vício na citação ou intimação** do acusado das medidas poderia ser arguido. Por exemplo, se Bove não foi intimado pessoalmente das proibições (o que, segundo o MP, não ocorreu, pois ele foi intimado e advertido pessoalmente <sup>11</sup>), ele poderia alegar cerceamento de defesa ou nulidade do descumprimento (já que **não se pode punir alguém por descumprir ordem que desconhece**). Essa hipótese parece afastada pelos fatos noticiados, mas sempre é verificada pela defesa: **havia prova documental de que o réu tomou ciência formal das medidas?** Caso contrário, poder-se-ia pleitear a nulidade do processo desde a fase inicial por falta de citação válida.
- **Nulidade por cerceamento de defesa ou devido processo:** A defesa experiente pode alegar que algum ato processual **violou o contraditório ou ampla defesa**. Por exemplo, se a denúncia do MP acrescentou o crime de lesão corporal mesmo após o inquérito ter concluído o contrário, a defesa poderia reclamar que **não lhe foi dada oportunidade de se manifestar sobre esse fato novo** em sede policial – embora, na prática, a denúncia inaugura a ação penal e dali em diante o réu poderá se defender normalmente desse aditamento. Outra situação: se houve **busca e apreensão de aparelhos ou quebra de sigilo telemático** para obter provas (mensagens, posts), verificaria se cumpriu-se rigorosamente as formalidades legais (ordem judicial fundamentada, delimitação do objeto, etc.). Qualquer excesso – p.ex., diligências invasivas sem autorização ou interceptações ilegais – poderia macular provas, suscitando incidente de ilicitude probatória (art. 157 CPP).
- **Excesso de linguagem ou prejulgamento:** Por vezes, a defesa invoca nulidade se autoridades (delegado, promotor ou juiz) utilizam, em peças oficiais, linguagem manifestamente acusatória que comprometa a imparcialidade. Se na decisão que deferiu medidas protetivas, ou em alguma manifestação judicial, houver expressões de prejulgamento da culpa do acusado (violando a

necessária imparcialidade), a defesa poderia alegar nulidade relativa por ofensa à objetividade do julgador. Esse tipo de nulidade é raro de ser reconhecido, mas não impossível.

- **Duplicidade de imputações ou bis in idem:** A defesa também observará se não há **duplicidade indevida de acusações pelos mesmos fatos**. Por exemplo, perseguição (stalking) e ameaça são tipos distintos, mas pelos relatos parece que a ameaça (art. 147 CP) teria sido absorvida pelo contexto do stalking ou da violência psicológica. Se, hipoteticamente, a denúncia estiver acusando separadamente perseguição e ameaça pelos *mesmos atos*, a defesa poderia alegar *bis in idem* ou continuidade normativa (já que o art. 147-A do CP abrange condutas ameaçadoras no contexto de perseguição). Conforme a doutrina, **o crime de perseguição absorve a contravenção de “perturbação da tranquilidade”** e pode abarcar diversas formas de assédio reiterado <sup>24</sup> <sup>25</sup>. Assim, se houver sobreposição de tipos penais em relação aos mesmos fatos, a defesa pedirá o trancamento de uma das acusações.
- **Direito ao silêncio e sigilo violado:** Outro possível ponto processual diz respeito ao sigilo do processo. O caso tramitava, ao que tudo indica, em segredo de justiça por envolver violência doméstica. O acusado reclamou publicamente que a vítima teria **violado o segredo de justiça ao divulgar informações do caso** <sup>3</sup>. Embora isso por si só não anule nada (seria, quando muito, um descumprimento pela vítima de uma ordem de sigilo, sem efeito automático sobre a culpa do réu), a defesa pode usar tal fato para pleitear alguma medida processual: por exemplo, argumentar que **a ampla exposição midiática do caso – incentivada pela própria ofendida – contaminou a imparcialidade do júri popular** (se fosse um crime doloso contra a vida, o que não é o caso aqui) ou do juiz togado, ou pedir transferência de competência territorial se entender que a repercussão local impede julgamento justo. Novamente, é uma tese difícil, mas não impossível retoricamente: alegar **“tribunal da mídia”** ou prejulgamento social pode embasar pedidos defensivos, embora raramente prosperem.

Em síntese, no campo das nulidades, a defesa poderia **fiscalizar estritamente a legalidade de cada ato do processo**, desde a concessão das medidas protetivas até a denúncia e eventuais decisões judiciais (como pedidos de prisão). Qualquer deslize procedimental poderia ser arguido como nulidade, amparando-se no **princípio do devido processo legal**. Por exemplo, autores renomados como Aury Lopes Jr. enfatizam que **o rigor procedimental é garantia do acusado**, e falhas podem levar à invalidação de atos (v.g., citações ineficazes, julgamentos à revelia sem requisitos, etc.). Identificada alguma nulidade relevante e concreta, a defesa buscaria seu reconhecimento para **anular ou reformar partes do processo**, quicá revertendo uma condenação ou trancando a ação penal via *habeas corpus* por ausência de justa causa (como poderia ser arguido no caso da lesão corporal sem provas).

## 5. Questionamento de Medidas Cautelares: Abusividade ou Inconstitucionalidade

Outra frente de defesa diz respeito à contestação das **medidas cautelares** aplicadas ou requeridas no caso, alegando eventual abusividade, desproporcionalidade ou até inconstitucionalidade em sua aplicação. Aqui se incluem tanto as medidas protetivas de urgência impostas (que restringem direitos do acusado) quanto a própria **prisão preventiva** pleiteada pelo MP.

- **Medidas protetivas (restrições impostas ao acusado):** Na Lei Maria da Penha, as medidas protetivas (art. 22 e seguintes da Lei 11.340/06) têm natureza de **medidas cautelares penais** destinadas a proteger a vítima <sup>26</sup>. Embora legítimas, elas não podem **exceder seus fins** nem violar direitos do acusado além do necessário. A defesa poderia avaliar se alguma medida foi **excessivamente gravosa ou não prevista em lei**. Por exemplo, a proibição de aproximação a

determinada distância e de contato é comum e prevista; porém, se alguma decisão proibiu Bove de **frequentar certos locais públicos** ou de **exercer atividades parlamentares** (hipoteticamente, caso interfira na rotina dele), poder-se-ia sustentar que isso configura **abuso**.

Além disso, caso tenha havido aquela ordem judicial (cautelarável) de proibir a vítima de comentar o caso (como citado antes), a defesa de Bove poderia curiosamente usar isso para dizer que **o processo teve trâmite anômalo**, em que se reconheceu necessidade de sigilo público, o que justificaria também suas próprias manifestações. Ainda, se a vítima descumpriu alguma medida (como a proibição de contato, ao expor o caso na internet), a defesa poderia alegar **quebra da bilateralidade**: ou seja, a proteção estaria sendo usada de forma questionável, servindo para silenciar um lado enquanto o outro fala.

Não se trata de justificar descumprimento pelo réu, mas de argumentar que **as medidas cautelares devem ser equilibradas** e que, se aplicadas de forma muito restritiva, podem ferir direitos fundamentais do acusado. Por exemplo, a **liberdade de locomoção** (ir e vir) do acusado e sua **liberdade de expressão** são direitos constitucionais; uma ordem judicial que os limite sem base legal clara pode ser arguida como **inconstitucional**. A defesa poderia invocar o princípio da **proporcionalidade**, requerendo a revogação ou flexibilização de medidas entendidas como exageradas ou desnecessárias, sobretudo se o acusado vinha cumprindo parcialmente as determinações.

- **Prisão Preventiva: necessidade e proporcionalidade:** O MP pediu a prisão preventiva de Bove, alegando reiterados descumprimentos das medidas protetivas e necessidade de garantir a integridade da vítima <sup>1</sup> <sup>16</sup>. A defesa certamente combaterá esse pedido (ou eventual decretação), alegando que a prisão cautelar é **medida excepcional**, verdadeira *ultima ratio*. Argumentos possíveis: **(i) Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP:** Sustentar que Bove **não apresenta periculosidade que não possa ser contida de outro modo**, que **não há risco concreto à instrução ou à ordem pública** a justificar a prisão. Seus atos de descumprimento teriam sido *postagens* e não violência física recente, portanto **medidas menos gravosas** (como monitoramento eletrônico, reforço das medidas protetivas, proibição de uso de redes sociais temporária, fiança, etc.) poderiam garantir a segurança da vítima. **(ii) Desproporcionalidade em face da pena:** Os crimes imputados, embora graves, têm penas relativamente baixas (stalking e violência psicológica até 2 anos, descumprimento de medida até 2 anos, lesão corporal dependendo da gravidade pode variar, mas se for lesão leve é até 1 ano, ou 3 anos se lesão de natureza grave doméstica, etc.). **Prender preventivamente um réu primário por delitos com penas brandas equivaleria a antecipar pena** e violar o princípio da proporcionalidade. O STF já assentou que a prisão antes do trânsito em julgado é medida cautelar, não punitiva, devendo ser **devidamente motivada e empregada somente quando indispensável** (vide HC 186.421/SC, julgado em 2020, reafirmando a presunção de inocência) – o professor poderá lembrar essa fundamentação para reforçar o discurso. **(iii) Imunidade Parlamentar:** Como deputado estadual, Bove goza de algumas garantias constitucionais. Embora a imunidade formal de prisão não abarque casos de flagrante de crime inafiançável (CF art. 53, §2º), e crimes de violência doméstica não são tecnicamente “inafiançáveis” nos termos estritos (como racismo, crimes hediondos etc.), a defesa poderia alegar que **sua prisão careceria de comunicação e confirmação pela Assembleia Legislativa**, ou que feriria a separação de Poderes. Esse argumento é controverso, mas poderia ser citado para reforçar a excepcionalidade da prisão.

Além disso, a defesa pode apontar que o **próprio mecanismo da Lei Maria da Penha prevê alternativas** antes da prisão. A lei valoriza a proteção à vítima, mas a prisão preventiva do agressor é medida a ser usada quando as demais falharam ou são inadequadas. Se, por exemplo, Bove não possui histórico de violência além deste caso (desconsiderando “outro procedimento” citado pelo MP <sup>27</sup>, que seria investigado), e se ele estaria disposto a **cumprir rigorosamente as ordens daqui em diante**, a prisão soaria desnecessária. Poderia alegar-se *periculum in mora invertido*: que a **privação da liberdade**



**causaria prejuízo irreparável ao mandato eletivo dele, aos seus eleitores, etc., sem ganho efetivo à segurança da vítima** (especialmente se medidas tecnológicas como tornozeleira e bloqueio de perfis em redes pudessem ser implementadas).

Em resumo, essa tese de defesa prega que **medidas cautelares não podem se converter em punições antecipadas ou instrumentos de abuso**. Todo acusado tem direito a que as restrições impostas sejam **legais, necessárias e proporcionais**. Se alguma medida violar esses cânones – seja uma ordem protetiva extremamente abrangente, seja uma prisão preventiva sem fundamentação concreta – a defesa pedirá seu relaxamento. Inclusive, **precedentes do STJ** ensinam que a prisão preventiva deve vir acompanhada de fundamentos reais, não meras alusões genéricas à gravidade do crime; do contrário, configura constrangimento ilegal. O professor de Direito Penal ressaltaria aos alunos que **a Constituição Federal e o CPP (art. 282)** exigem a utilização de medidas cautelares menos gravosas antes de se optar pela prisão, sempre que possíveis. Assim, numa visão crítica, a defesa de Bove poderia questionar se o Estado não está sendo rigoroso em excesso, ferindo garantias individuais sob o pretexto da proteção à vítima. O equilíbrio deve ser buscado, e **qualquer excesso deve ser refreado pelo Judiciário**, sob pena de afronta a direitos fundamentais do acusado.

## 6. Precedentes Jurisprudenciais Favoráveis

Para reforçar as teses acima, a defesa certamente buscaria citar **jurisprudência dos tribunais superiores** que ampare posições similares em casos análogos. Apontemos alguns precedentes e entendimentos que poderiam ser trazidos à baila:

- **Valor da palavra da vítima vs. necessidade de outras provas:** Conforme mencionado, o STJ já decidiu pela absolvição quando a condenação se baseava unicamente na palavra da vítima sem corroboração. No REsp 2.008.097/RS, julgado em 2024, a Corte absolveu um acusado do crime de ameaça em contexto doméstico exatamente por **insuficiência probatória**, visto que **“não havia provas suficientes além do depoimento da vítima para sustentar a condenação”**, enfatizando-se que é necessário haver outros elementos de prova que deem suporte à acusação <sup>28</sup> <sup>15</sup>. Esse julgado (relatado pelo Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo) é útil à defesa para argumentar que, **nos crimes em questão, a condenação não pode se assentar em alegações não corroboradas**. Especial relevo tem a frase do voto: *“embora o depoimento da vítima seja importante em casos de violência doméstica, para a condenação é necessário que existam outras provas que sustentem a acusação”* <sup>15</sup>. Ou seja, o STJ reconhece o risco de se condenar somente com base em versões não confirmadas – insight que a defesa de Bove ecoaria para pedir absolvição caso faltem evidências adicionais (laudos, testemunhas, etc.).
- **Limites do crime de perseguição (stalking):** Por ser figura nova, ainda há poucas decisões consolidadas, mas tribunais têm delineado contornos. No TJDF, por exemplo, já se decidiu que **o crime de perseguição exige reiteração de condutas e efetiva perturbação da esfera de liberdade da vítima**; um ato isolado não basta <sup>29</sup> <sup>12</sup>. A defesa poderia citar julgados que absolveram réus por entender que **faltou habitualidade ou concretude na ameaça à integridade psicológica**. A título ilustrativo, se houver decisão reconhecendo atipicidade por comunicações que não chegavam ao conhecimento da vítima de forma direta, essa seria arguição favorável: a ideia de que **postagens em redes sociais abertas, sem direcionamento, não configuram perseguição** já foi defendida doutrinariamente <sup>19</sup> e pode encontrar eco em julgados garantistas.
- **Descumprimento de medida protetiva e consentimento da vítima:** Embora no caso Bove isso não se aplique (a vítima não consentiu em nada, pelo contrário, ela acionou a polícia), a defesa

poderia mencionar a oscilação jurisprudencial sobre o tema para semear dúvida sobre a interpretação do art. 24-A. O STJ, em decisão recente de dezembro/2024 (AREsp 2.739.525/SP), firmou que **“nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial”** <sup>30</sup>. Ou seja, mesmo que a vítima chame o agressor de volta, ele continua respondendo pelo crime de desobediência. Por que a defesa citaria isso, que a priori é contrário aos interesses do réu? Possivelmente para argumentar que **o bem jurídico protegido pelo art. 24-A é a autoridade da decisão judicial**, não exatamente a pessoa da vítima <sup>31</sup>. Assim, caso a vítima mesma tenha dado causa a violações (por exemplo, provocando ou mantendo contato), isso seria irrelevante juridicamente. Mas então a defesa pode virar o argumento: **se a própria vítima expôs o caso publicamente** (violando a confidencialidade determinada), estaria igualmente ferindo a autoridade judicial. Isso não isenta o réu, mas ajuda a narrativa de que **a situação é complexa e não se resume a um desrespeito unilateral**. Ademais, apontar divergências jurisprudenciais (havia entendimentos anteriores permitindo o consentimento da vítima excluir o delito, enquanto agora o STJ tem negado) serve para mostrar que o tema não é pacífico, podendo induzir o juiz a uma interpretação mais favorável ao réu se houver brecha.

- **Aplicação de medidas cautelares:** A defesa pode referir julgados garantistas no tocante à prisão preventiva. Por exemplo, decisões do STF como a HC 143.641 (caso das prisões alongadas em 2ª instância, posteriormente modificado, mas com votos sobre presunção de inocência) ou mesmo a Súmula 697 do STF, que veda a custódia cautelar como antecipação de pena. No STJ, citar princípios do *Pacote Anticrime* (Lei 13.964/2019) que reforçaram a necessidade de fundamentação concreta. Se houver algum precedente de *Habeas Corpus* no STJ concedido em casos de violência doméstica por entender que medidas protetivas seriam suficientes em vez de prisão, isso seria ouro para a defesa. Por exemplo, se um tribunal local ordenou prisão preventiva por descumprimento de protetiva e o STJ revogou por considerar desproporcional sem esgotar outras medidas, esse precedente certamente seria brandido.
- **Constitucionalidade das leis aplicadas:** Dificilmente a defesa atacará frontalmente a constitucionalidade das leis de proteção à mulher (que são hoje pacificamente consideradas constitucionais). Contudo, pode mencionar julgados do STF que consagram a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e seu caráter protetivo, pontuando que **isso não significa carta branca para exageros**. Poderia citar, por exemplo, o STF na ADI 4424, que decidiu ser constitucional a Lei Maria da Penha inclusive ao excluir os juizados especiais e a renúncia pela vítima; porém, extrair daí que **o sistema busca coibir a violência real, e não punir conflitos banais**. Assim, se a defesa conseguir caracterizar o caso como um conflito amplificado indevidamente (o que, dados os fatos alegados, é difícil), tentaria usar o espírito da lei a seu favor: *“não se deve banalizar a Lei Maria da Penha punindo situações que não configuram violência efetiva”* (essa seria a narrativa).

Enfim, **precedentes favoráveis existem pontualmente** – especialmente no tocante à necessidade de prova robusta e à cautela na prisão preventiva. Um advogado de defesa experiente juntaria aos autos cópias de julgados do STJ e STF que reforcem a ideia de que: a) *somente se deve condenar com prova segura (in dubio pro reo)* <sup>15</sup>; b) a palavra da vítima, embora relevante, não é absoluta e deve ser confrontada com outras evidências; c) a liberdade de expressão e defesa não podem ser cerceadas sem justa causa <sup>32</sup>; d) medidas cautelares devem respeitar proporcionalidade; e e) havendo controvérsias interpretativas em crimes novos (como stalking e violência psicológica), deve-se optar pela solução mais favorável ao réu (princípio do *favor rei*)\*.

## 7. Presunção de Inocência e Ônus da Prova

Por fim, atravessando todas as teses acima está a máxima basilar do processo penal: a **presunção de inocência** do acusado e o **ônus probatório integral da acusação**. A defesa de Lucas Bove certamente invocará esses princípios como um **reforço conclusivo** de qualquer argumento levantado.

A **Constituição Federal, no art. 5º, LVII**, estabelece que *“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”*. Isso impõe que **o réu seja tratado como inocente durante todo o processo**, cabendo ao Estado provar sua culpa. Assim, a defesa lembrará que **Bove não precisa provar sua inocência; é o Ministério Público que precisa provar a culpa**, e provar de forma **inequívoca**. Em caso de dúvida, prevalece a inocência.

Esse princípio se desdobra em práticas concretas: por exemplo, **na apreciação da prova**, se a versão do acusado (negando os crimes ou apresentando uma justificativa) não for cabalmente refutada pelas provas da acusação, deve-se absolver. No caso presente, Bove nega as acusações, afirmando estar “em paz” e confiando na Justiça <sup>33</sup>. Ele alega que muitas denúncias são falsas e descredibilizam as verdadeiras vítimas <sup>34</sup>. Embora essa declaração pública tenha cunho retórico, ela se coaduna com a ideia de que **a versão defensiva não pode ser sumariamente descartada sem verificação**. A defesa insistirá que **persiste a dúvida** sobre diversos pontos: houve mesmo lesão física? As postagens configuram crime ou mero discurso? O descumprimento da medida foi intencional? Houve real dano psicológico? Em havendo dúvidas razoáveis em qualquer desses pontos, impõe-se absolvição ou pelo menos o não agravamento da situação do réu.

Além disso, **o ônus da prova** no processo penal pertence à acusação (art. 156 do CPP, em regra). A defesa pode se valer de ensinamentos doutrinários clássicos, como os de Júlio Fabbrini Mirabete ou Fernando Capez, que sublinham: *“não cabe ao réu provar o negativo (que não praticou o crime); cabe ao acusador demonstrar o afirmado”*. Aqui, poderia ser citado um autor moderno como Eugênio Pacelli, para quem a presunção de inocência **é corolário da regra probatória: na dúvida, a decisão deve favorecer o acusado, pois punir sem certeza viola garantia fundamental**. Inclusive, no julgamento citado do STJ em 2024, o réu foi absolvido com base no art. 386, II do CPP (que manda absolver quando não houver prova suficiente de que o réu concorreu para infração penal) <sup>35</sup> <sup>36</sup> – aplicação direta do *in dubio pro reo*.

A presunção de inocência também reflete na cautela com prisões antes da condenação (já discutido) e no discurso em plenário: a defesa pode alegar que Bove vem sofrendo um julgamento antecipado pela opinião pública, devendo isso ser refutado no tribunal: **ele deve ser considerado inocente até prova contrária**, e essa prova contrária ainda não se consolidou validamente.

Importante destacar que **mesmo no contexto de políticas públicas de combate à violência doméstica (necessariamente rigorosas), não se pode atropelar garantias individuais**. O equilíbrio entre proteção à vítima e direitos do réu deve ser buscado caso a caso. O STF já afirmou, no HC 124.306, que a pressão social por punição não pode subverter as regras do devido processo – ainda que esse HC fosse sobre outro tema, o princípio se aplica. Assim, a defesa pode conclamar o julgador a um julgamento técnico, livre de clamor popular, lembrando que **“melhor absolver um culpado do que condenar um inocente”** se as provas não forem firmes.

Em suma, a tese da presunção de inocência serve como **última trincheira** da defesa: se todas as alegações anteriores não convencerem totalmente, ao menos que se reconheça a existência de dúvida. E havendo dúvida, **prevalece o favor rei**, com absolvição ou decisão favorável ao acusado. A própria

ausência de condenação transitada em julgado até o momento reforça que ele **não é culpado**, e qualquer medida severa contra ele deve ser fundamentada com extrema cautela.

## Conclusão

As teses acima expostas – que passam pela análise do dolo, da suficiência das provas, da liberdade de expressão, de eventuais nulidades, da legalidade das medidas cautelares, de precedentes judiciais e do princípio da inocência – compõem um **arsenal argumentativo** possível em defesa de Lucas Bove. **Não cabe aqui julgar o mérito** dessas alegações, mas sim compreendê-las didaticamente: cada tese se baseia em **fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais** que visam proteger direitos do acusado sem olvidar a gravidade das acusações. Um advogado de defesa responsável selecionaria e sustentaria aquelas teses que encontrassem respaldo nos fatos provados (ou na falta de provas) no processo concreto.

Do ponto de vista de um professor de Direito Penal, este caso permite ilustrar diversos tópicos relevantes: os limites da tipificação penal frente a direitos fundamentais, a importância de provas contundentes, os mecanismos cautelares na violência doméstica e o eterno contraponto entre segurança da vítima e garantias do réu. **Orientar e ensinar** sobre essas teses é crucial para formar juristas capazes de atuar tanto na acusação quanto na defesa com respeito às balizas do Estado de Direito. Em conclusão, no caso Lucas Bove a defesa poderá, com base em doutrina e jurisprudência atualizadas, argumentar pela ausência de dolo específico, pela dúvida quanto à materialidade dos fatos, pela proteção da liberdade de expressão, arguir nulidades e abusos processuais, citar precedentes que privilegiem a presunção de inocência e, assim, **buscar ou uma absolvição ou pelo menos a mitigação das consequências penais**, sempre sob o olhar vigilante dos princípios constitucionais que regem o Direito Penal brasileiro contemporâneo.

**Referências (Legislação, Doutrina e Jurisprudência citadas):** Código Penal (arts. 129, 147, 147-A, 147-B), Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha, art. 24-A), Constituição Federal (art. 5º, IV, LVII), Nucci, Guilherme (Comentário ao CP, 20ª ed., 2024) <sup>37</sup>, Fernandes, Ávila e Sanches (Juspodivm, 2021) <sup>6</sup>, Barroso, Luna (Parecer Migalhas) <sup>19</sup>, STJ – REsp 2.008.097/RS (2024) <sup>15</sup>, STJ – AREsp 2.739.525/SP (2024) <sup>30</sup>, Migalhas (notícia MP/SP denuncia Lucas Bove) <sup>13</sup> <sup>3</sup>, Terra/Contigo (notícia indiciamento) <sup>7</sup> <sup>22</sup>, entre outros. Todas as citações visam dar concretude às teses expostas, demonstrando como **fundamentos doutrinários e decisões judiciais** amparam os argumentos defensivos levantados em sala de aula.

---

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>9</sup> <sup>11</sup> <sup>13</sup> <sup>16</sup> <sup>21</sup> <sup>27</sup> <sup>33</sup> <sup>34</sup> MP/SP denuncia Lucas Bove e pede prisão por descumprir protetivas - Migalhas

<https://www.migalhas.com.br/quentes/443018/mp-sp-denuncia-lucas-bove-e-pede-prisao-por-descumprir-protetivas>

<sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>12</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>29</sup> Lei 14.132/21: A tipificação do crime de perseguição (stalking) - Meu site jurídico

<https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/04/28/lei-14-13221-tipificacao-crime-de-perseguiacao-stalking/>

<sup>6</sup> <sup>14</sup> Crime de violência psicológica contra a mulher — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/lei-maria-da-penha-na-visao-do-tjdft/das-infracoes-penais/crime-de-violencia-psicologica-contra-a-mulher-art-147-b-do-codigo-penal>

<sup>7</sup> <sup>8</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> Deputado Lucas Bove é indiciado por ameaçar influenciadora

<https://www.terra.com.br/diversao/gente/deputado-lucas-bove-e-indiciado-por-ameacar-influenciadora,28231ffa9d3b488649af7d5562b704f00ox6824t.html>

10 **Jurisprudência sobre Art. 24 da Lei Maria da Penha - Jusbrasil**

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=art.+24+da+lei+maria+da+penha>

15 28 35 36 **STJ absolve réu por falta de provas em caso de ameaça à ex-namorada - Migalhas**

<https://www.migalhas.com.br/quentes/416039/stj-absolve-reu-por-falta-de-provas-em-caso-de-ameaca-a-ex-namorada>

17 18 19 20 32 **Parecer\_Cyberstalking\_art. 147-A\_Versão publicação\_21mai2024**

[https://www.migalhas.com.br/arquivos/2024/5/FF77E0CC9ECAC9\\_Parecer\\_Cyberstalking\\_art.147-.pdf](https://www.migalhas.com.br/arquivos/2024/5/FF77E0CC9ECAC9_Parecer_Cyberstalking_art.147-.pdf)

26 **Processo - JurisDF**

[https://jurisdf.tjdft.jus.br/resultado?](https://jurisdf.tjdft.jus.br/resultado?sinonimos=true&espelho=true&inteiroTeor=false&textoPesquisa=Amea%C3%A7a%20descumprimento%20medida%20protetiva%20princ%C3%AD)

[sinonimos=true&espelho=true&inteiroTeor=false&textoPesquisa=Amea%C3%A7a%20descumprimento%20medida%20protetiva%20princ%C3%AD](https://jurisdf.tjdft.jus.br/resultado?sinonimos=true&espelho=true&inteiroTeor=false&textoPesquisa=Amea%C3%A7a%20descumprimento%20medida%20protetiva%20princ%C3%AD)

30 31 **Autonomia da vítima: Limites do consentimento em medidas protetivas - Migalhas**

<https://www.migalhas.com.br/depeso/425334/autonomia-da-vitima-limites-do-consentimento-em-medidas-protetivas>

37 **revista.unipacto.com.br**

<https://www.revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/download/2362/2368>